

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/756/25

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – זכויות נפגעי פעולות איבה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 17 בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001¹, בסעיף 17, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) הגורם המאשר הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק בעבירת איבה יעשה כן רק בהסכמת נפגע העבירה כאמור; לעניין סעיף זה, "עבירת איבה" – עבירת טרור כהגדרתה בחוק המאבק בטרור, התשע"ו–2016², או פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970³."

דבריו הסבר

כיום, לנפגעי פעולות איבה ולמשפחותיהם אין זכות ומשקל בהליך המשפטי כנגד המחבל שהחריב את עולמם. אין להם את הזכות להביע עמדה מחייבת בעניין עיכוב הליכים, עניין הסדר טיעון או סגירת תיק. הזכות להחליט בעניין הסדרי טיעון חייבת להיות בידי נפגעי עבירות האיבה, אלו שנפגעו בצורה הקשה ביותר מאותה פעולת טרור. יש לאפשר להם להתנגד להסדר טיעון בהנחה שהם מבינים את המשמעות העמוקה של ההליך.

מטרת החקיקה היא להגן על אלו שנפגעו באופן הקשה ביותר ואיבדו את היקר להם ביותר, ולתת להם את היכולת להכריע האם אותם מחבלים יצאו בעונש קל או ללא עונש כלל. השיטה המשפטית כיום נוטה להשתמש בהסדרי טיעון משיקולים שונים, כגון קיצור אורך המשפט, הקלת העומס על מערכת בתי המשפט, הקושי בהוכחת כתבי האישום, משפחתו של הנאשם ולעיתים גם מקום עבודתו. שיקולים אלו אמורים להיות משניים, והשימוש בהם גורע משיקולים ענייניים הנוגעים לנפגע ולמידה שבה הוא נפגע. לפיכך, צריך להבטיח בחוק כי לנפגע תהיה השפעה מכרעת בהחלטה אם להגיע להסדר מחוץ לכותלי בית המשפט.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 183.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

זאת ועוד, הסדרי טיעון אינם לוקחים בחשבון את קולן של המשפחות השכולות ולרוב ההחלטות אינן תואמות את הצורך שאותו המפגע יקבל את הדין והחשבון שמגיע לו. במקרים מסוימים הסדרי הטיעון עושים עוול של ממש, כאשר סעיפי אישום חמורים מוחלפים בסעיפים מקלים והעונש החמור מוחלף בעונש קל יותר, או כאשר מי מבני המשפחה מעוניינים להעיד בבית המשפט אך התביעה אינה מאפשרת זאת.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק זכויות נפגעי עבירה כך שלא יאושר הסדר טיעון או הסדר לסגירת תיק, ללא הסכמת נפגע עבירת איבה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/3839/24).

הצעת החוק זהה לפ/3839/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)